

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1830/2536	นายแก่นตา พิมโคตร	โจทก์
	นายคำ จันทรัตน์ กับพวก	จำเลย
	นายแก่นตา พิมโคตร โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์แม้จะเป็นฎีกาในข้อกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่สาระแก่คดีจึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่า นางบุญเลี้ยงไม่ใช่บุตรของนางกำมาซึ่งเป็นทายาทของนางอุ้ยเจ้าของ ที่พิพาท เพราะนางกำมาไม่ได้แจ้งคนเกิดในสูติบัตรว่านางบุญเลี้ยงเป็นบุตรของตน ตามประมวลกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ดังนั้น นางบุญเลี้ยงจึงไม่มีอำนาจขายที่พิพาทให้แก่จำเลยและสัญญาซื้อขายที่พิพาทระหว่างนางบุญเลี้ยงกับจำเลยไม่ได้ติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 จึงเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ อีกทั้งการที่ นาง บุญเลี้ยงไม่ได้เข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 59 จึงนำคำเบิกความของนางบุญเลี้ยงมาประกอบการพิจารณาในคดีนี้ไม่ได้นั้น ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดี อันควรได้รับการวินิจฉัยทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษานานาพิพาทเป็นของโจทก์ ชดเชยจำเลยและบริวารออกจากนาพิพาท ห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 76)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริง ต้องกันมาว่านางบุญเลี้ยงเป็น
ผู้ครอบครองที่พิพาทโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่
จำเลยทั้งสองได้ ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นฎีกา หาทำให้โจทก์มีสิทธิครอบ
ครองที่พิพาทไม่ จึงไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยข้อเท็จจริง ต้องกันมาว่านางบุญเลี้ยงเป็น
ผู้ครอบครองที่พิพาทโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองที่พิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่
จำเลยทั้งสองได้ ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์ยกขึ้นฎีกา หาทำให้โจทก์มีสิทธิครอบ
ครองที่พิพาทไม่ จึงไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา
ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไพศาล รางฆาภรณ์-อัมพร เดชศิริ-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ